**(1) WELCHE VORAUSSETZUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT SEIN, DASS MAN VON EINEM „UNTERNEHMER“ IM SINNE DES UMSATZSTEUERRECHTS SPRICHT ?
BILDEN SIE BEISPIELE ZUR ABGRENZUNG.**

Unternehmer = selbstständig + nachhaltig + gewerbliche oder berufliche Tätigkeit.

Einmaliger Verkauf = kein Unternehmer. Regelmäßiger Verkauf mit Gewinnerzielung = Unternehmer.

**(2) DER REGELSTEUERSATZ IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BETRÄGT 19 %.
FÜR WELCHE LEISTUNGEN GILT DER ERMÄßIGTE STEUERSATZ ?
WAS BEDEUTET „DIE NEBENLEISTUNG TEILT UMSATZSTEUERLICH DAS SCHICKSAL DER HAUPTLEISTUNG“ ? ZEIGEN SIE DIE AUSWIRKUNGEN AN BEISPIELEN.**

Hauptleistung bestimmt alles – die Nebenleistung übernimmt immer den gleichen Umsatzsteuersatz wie die Hauptleistung.

Beispiel: Obst 7 % → Verpackung und Transport auch 7 %.

(3) WAS VERSTEHT MAN UNTER „UNENTGELTLICHEN WERTABGABEN (EIGENVERBRAUCH)“ UND WARUM UND WIE WERDEN SIE BESTEUERT ?

Eigenverbrauch = Unternehmer nutzt Betriebsware privat. Damit er nicht besser steht als ein Kunde, wird die Entnahme wie ein Verkauf besteuert.

(4) NENNEN SIE DIE VIER TATBESTÄNDE, DIE ZU EINEM STEUERBAREN UMSATZ FÜHREN

Du musst Umsatzsteuer zahlen, wenn:

* 🛒 du etwas verkaufst oder eine Dienstleistung erbringst.
* 🍗 du etwas aus deinem Betrieb privat nutzt.
* 🚢 du Waren von außerhalb der EU nach Deutschland einführst.
* 🚚 du Waren aus einem anderen EU-Land kaufst.

(5) WIE IST DIE EINFUHR VON GEGENSTÄNDEN IN DAS INLAND UMSATZSTEUERLICH GEREGELT UND WELCHEN WIRTSCHAFTLICHEN HINTERGRUND HAT DIES ? GEHEN SIE HIERBEI AUF DEN BEGRIFF „BESTIMMUNGSLANDPRINZIP“ EIN.

Einfuhr aus Drittland = Einfuhrumsatzsteuer.

Bestimmungslandprinzip = Besteuert wird immer dort, wo die Ware verbraucht wird.

(6) ERLÄUTERN SIE KURZ DAS GRUNDPRINZIP BEI LIEFERUNGEN ZWISCHEN ZWEI UNTERNEHMEN INNERHALB DER LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION. WIE IST UMSATZSTEUERLICH ZU VERFAHREN, WENN DIE PIZZERIA IN LUDWIGSHAFEN SALAMI DIREKT AUS ITALIEN BEZIEHT ? WELCHE NACHWEISE UND MELDUNGEN MÜSSEN GEFÜHRT WERDEN ?

EU-Unternehmergeschäft = Verkäufer liefert steuerfrei, Käufer versteuert den innergemeinschaftlichen Erwerb im Bestimmungsland.

Merken: USt-IdNr. + Zusammenfassende Meldung (ZM) = Kontrolle durch das Finanzamt.

(7) WAS SIND STEUERFREIE UMSÄTZE, WELCHE DREI ARTEN UNTERSCHEIDET MAN DABEI UND WARUM IST DIES WICHTIG ?

Steuerfreie Umsätze gibt es in drei Formen:

* mit Vorsteuerabzug,
* ohne Vorsteuerabzug,
* mit Optionsmöglichkeit.

Merke: Entscheidend ist, ob der Vorsteuerabzug möglich ist.

(8) ERKLÄREN SIE KURZ DIE DURCHFÜHRUNG DER BESTEUERUNG BEI DER UMSATZSTEUER. ERLÄUTERN SIE HIERBEI DIE BEGRIFFE VORANMELDUNG, STEUERERKLÄRUNG UND ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG.

* Voranmeldung = monatlich/vierteljährlich → Steuer selbst berechnen und melden.
* Jahreserklärung = Endabrechnung des Kalenderjahres.
* ZM = Meldung über steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen zur Kontrolle.

(9) WELCHE BESTANDTEILE MUSS EINE RECHNUNG AUFWEISEN, DAMIT EIN VORSTEUER-ABZUG MÖGLICH IST ? WAS VERSTEHT MAN UNTER DER „KLEINBETRAGSREGELUNG“ ?

Pflichtangaben enthalten:

1. Name und Anschrift von Leistendem und Leistungsempfänger
2. Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers
3. Ausstellungsdatum
4. Fortlaufende Rechnungsnummer
5. Menge und genaue Bezeichnung der Ware oder Leistung
6. Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung
7. Nettobetrag
8. Steuersatz und Umsatzsteuerbetrag in Euro

➡️Fehlt eine dieser Angaben, ist kein Vorsteuerabzug möglich.

Vorsteuerabzug nur mit vollständiger Rechnung (8 Pflichtangaben).

Kleinbetragsrechnung bis 250 € = vereinfachte Rechnung mit weniger Pflichtangaben.

(10) ERLÄUTERN SIE AN EINEM BEISPIEL DEN „VERZICHT AUF EINE BEFREIUNGSVORSCHRIFT“ ODER DIE „OPTION ZUR NORMALBESTEUERUNG“.
IN WELCHEN FÄLLEN IST DIES WIRTSCHAFTLICH SINNVOLL ?

Option = freiwillig auf Steuerbefreiung verzichten → Umsatzsteuer berechnen → Vorsteuerabzug erhalten.

Sinnvoll bei hohen Investitionen, weil viel Vorsteuer zurückgeholt werden kann.

(11) EIN HÄNDLER KAUFT IN DER BRD EINEN LKW UND VERKAUFT IHN AN EINEN UNTER-NEHMER NACH SAUDI-ARABIEN. ZEIGEN SIE DIE UMSATZSTEUERLICHE ABWICKLUNG DIESES FALLES IN EINZELNEN SCHRITTEN AUF. ERLÄUTERN SIE HIERBEI DIE BEGRIFFE „VORSTEUERABZUG“, „AUSFUHRLIEFERUNG“ UND „EINFUHRUMSATZSTEUER“ .
WIESO IST DIE UMSATZSTEUER HIERBEI WIRTSCHAFTLICH „WETTBEWERBSNEUTRAL“ ?

Vorsteuer beim Einkauf zurückholen → Ausfuhrlieferung steuerfrei → Einfuhrumsatzsteuer im Bestimmungsland → dadurch bleibt die Umsatzsteuer wettbewerbsneutral.

(12) DER INHABER DER TÜRKISCHEN SPEISEGASTSTÄTTE ISMIR ÜBEL ERZÄHLT EINEM STAMMGAST, DASS NUR DER GAST UMSATZSTEUER BEZAHLE AUF SPEISEN UND GETRÄNKE. DIE GANZE FAMILIE DES UNTERNEHMERS ESSE KOSTENLOS IN DER GASTSTÄTTE MIT, UND DA KEIN GELD HIERFÜR BEZAHLT WERDE, FALLE AUCH KEINE UMSATZSTEUER AN.
AUßERDEM SEI ES STEUERLICH EGAL, OB DIE SPEISEN IM RESTAURANT VERZEHRT ODER VON DEN KUNDEN ZUM VERZEHR NACH HAUSE ABGEHOLT WÜRDEN.
DER STAMMGAST FRAGT SIE, OB DIES RECHTENS IST.

Familie isst gratis = Eigenverbrauch → trotzdem Umsatzsteuer.
Mitnehmen = 7 %, im Restaurant essen = 19 %.

(13) BEI EINER PRIVATEN PARTY LERNEN SIE DEN FINANZMINISTER AUS TRANSSYLVANIEN KENNEN. ER HAT GEHÖRT, DASS MIT DER MEHRWERT- ODER UMSATZSTEUER GROßE STAATSEINNAHMEN MÖGLICH SIND. DIES SOLL AUCH IN TRANSSYLVANIEN EINGEFÜHRT WERDEN. DER MINISTER KENNT BEREITS DIE BEGRIFFE „ALLPHASEN-NETTO“ UND „VORSTEUERABZUG“ UND MÖCHTE NUN WISSEN, WIE UNSER UMSATZSTEUERSYSTEM IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FUNKTIONIERT.
ERLÄUTERN SIE IHM DIES ANHAND EINES BEISPIELS, IN DEM EIN PRODUKT MEHRERE STUFEN DER WIRTSCHAFT DURCHLÄUFT, BEVOR ES AN DEN KONSUMENTEN VERÄUßERT WIRD.

Allphasen-Netto mit Vorsteuerabzug = Jeder Unternehmer zahlt nur die Steuer auf seinen Mehrwert. Die gesamte Umsatzsteuer trägt am Ende der Endverbraucher.

(14) DIE LEHRERIN KAROLINE KREUTZFELD-JAKOBS WOHNT IN LUDWIGSHAFEN UND MÖCHTE EINEN WOHNZIMMERSCHRANK KAUFEN. IN EINEM MANNHEIMER UNTERNEHMEN FINDET SIE DAS PASSENDE STÜCK FÜR NETTO 10.000 € PLUS 1.900 € UMSATZSTEUER, MÜSSTE ALSO INSGESAMT 11.900 € BEZAHLEN.
DER VERKÄUFER GIBT IHR DEN „GEHEIMTIP“, DIESEN SCHRANK BEI DER NIEDERLASSUNG DER FIRMA IN DER SCHWEIZ ZU BESTELLEN. DER NETTOPREIS SEI MIT 10.000 € DORT IDENTISCH, ABER DIE SCHWEIZ VERLANGE NUR 10 % UMSATZSTEUER AUF MÖBEL, WAS FÜR SIE DOCH SEHR VIEL GÜNSTIGER WÄRE.
KAROLINE TRAUT DEM VERKÄUFER NICHT UND MÖCHTE VON IHNEN WISSEN, WIE DIE UMSATZSTEUERLICHE ABWICKLUNG IN EINZELNEN SCHRITTEN VOR SICH GEHT, WENN DAS ZÜRICHER MÖBELHAUS DIREKT AN SIE IN LUDWIGSHAFEN LIEFERT.

Drittland → Bestimmungslandprinzip. Export steuerfrei, bei der Einfuhr fällt deutsche Einfuhrumsatzsteuer an. Privatpersonen können diese nicht als Vorsteuer abziehen – deshalb keine Ersparnis.

(15) INNERHALB DER LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION GILT FÜR KONSUMENTEN DAS „URSPRUNGSLANDPRINZIP“. ERLÄUTERN SIE AN EINEM BEISPIEL, WAS DAS FÜR DEN LUDWIGSHAFENER STUDENTEN BEDEUTET, WENN ER SICH SEINE JEANS IN STRASSBURG IN FRANKREICH KAUFT.

Privatkunden + EU = Ursprungslandprinzip → Umsatzsteuer im Kaufland.

Unternehmer + EU = Bestimmungslandprinzip → Umsatzsteuer im Bestimmungsland.

(16) DER DEUTSCHEN UMSATZSTEUER UNTERLIEGEN NUR LEISTUNGEN, DIE IM INLAND STATTFINDEN. WIE IST DAS „INLAND“ DEFINIERT ?
WAS SIND FREIHÄFEN UND WARUM WAREN HIER SONDERREGELUNGEN NOTWENDIG ?

Inland = Deutschland ohne Sondergebiete.
Freihafen = Wartezone für Waren; Steuer erst beim Eintritt ins Inland.

(17) WAS VERSTEHT MAN UNTER „UNRICHTIGEM STEUERAUSWEIS“ UND WELCHE FOLGEN HAT DIES FÜR DEN LEISTENDEN UND DEN LEISTUNGSEMPFÄNGER ?
WAS HINGEGEN IST DER „UNBERECHTIGTE STEUERAUSWEIS“ UND WARUM UND WIE IST HIERFÜR DIE STRAFE GLEICH IM GESETZ VERANKERT ?

* Unrichtiger Steuerausweis = falsche Höhe der Umsatzsteuer → Verkäufer zahlt den zu hohen Betrag, Käufer zieht nur die richtige Vorsteuer ab.
* Unberechtigter Steuerausweis = Umsatzsteuer ohne Berechtigung ausgewiesen → Aussteller muss sie trotzdem zahlen, Käufer erhält keinen Vorsteuerabzug.

(18) ERLÄUTERN SIE FOLGENDE „BESONDEREN BESTEUERUNGSFORMEN“ BEI DER UMSATZSTEUER:
- KLEINUNTERNEHMER
- LAND- UND FORSTWIRT MIT DURCHSCHNITTSATZBESTEUERUNG
- DIFFERENZBESTEUERUNG BEI GEBRAUCHTWARENHANDEL
- WECHSEL DER STEUERSCHULD AUF DEN LEISTUNGSEMPFÄNGER

* Kleinunternehmer: keine USt, keine Vorsteuer.
* Landwirt: Durchschnittssatz statt normaler Besteuerung.
* Differenzbesteuerung: Steuer nur auf die Gewinnspanne.
* Reverse-Charge: Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger über.